Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal

Distribuição por prevenção ao Ministro Gilmar Mendes (em razão da ADPF 1.017/AL)

SOLIDARIEDADE ("Arguente"), pessoa jurídica de direito privado, partido político registrado no E. Tribunal Superior Eleitoral, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 18.532.307/0001- 07, com sede em SHIS QL 26, Conjunto 01, Casa 19, Brasília/DF, CEP 71665-115, neste ato representado por seu Presidente Nacional, Sr. Paulo Pereira da Silva **(doc. 01)**, vem, respeitosamente, por intermédio do seu Advogado **(doc. 02)**, à presença de Vossa Excelência, com fulcro no art. 102, § 1º, da Constituição Federal, bem como na inteligência normativa contida na Lei Federal n. 9.882/1999, propor a presente

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL

com pedido de medida cautelar

objetivando, conforme as razões de fato e direito que serão trabalhadas doravante, a interpretação conforme à Constituição do art. 319, VI, do Código de Processo Penal, que prevê a medida cautelar de afastamento do investigado ou do réu de sua função pública, à luz dos preceitos fundamentais da soberania popular (art. 1º, parágrafo único, e 14, *caput*, da CF) e da separação dos poderes (art. 2º, da CF).

I. DA BREVE SÍNTESE FÁTICA.

1. Em 2017, o E. Supremo Tribunal Federal julgou a ADI n. 5.540/MG, caso paradigmático sobre o processamento criminal de Chefes do Poder Executivo Estadual. Naquela oportunidade, esta E. Suprema Corte concluiu que não se aplica o princípio da simetria no âmbito estadual em relação ao previsto no art. 86, *caput*, da Constituição Federal para Presidente da República[1].

2. Como resultado da posição esposada por este E. STF, as Constituições Estaduais não podem estabelecer que o julgamento de Governador do Estado pelo e. Superior Tribunal de Justiça ficaria condicionado à autorização das Assembleias Legislativas.

3. Uma vez oferecida a denúncia pelo Ministério Público, o E. STJ poderia julgar seu recebimento e dar prosseguimento à ação penal sem depender de qualquer ingerência dos Parlamentos Estaduais.

4. Para chegar a essa conclusão, esta E. Suprema Corte entendeu que, no sopesamento entre o princípio republicano e o princípio da soberania popular, deveria ser privilegiado o primeiro e, assim, garantida a abertura de processos penais em face dos Governadores.

5. Posteriormente, esse cenário acabou sendo modulado por este E. Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF n. 1.017-MC/AL, portanto cinco anos depois ao que restou decidido na ADI n. 5.540/MG. Contextualmente, a ADPF em comento foi proposta após o E. Superior Tribunal de Justiça decretar o **afastamento do Governador de Alagoas de suas funções em período eleitoral, mais especificamente enquanto ele disputava o segundo turno das eleições daquele ente federativo**.

6. Diante da gravidade desse tipo de decisão para o regular funcionamento das instituições democráticas, este E. STF definiu pela impossibilidade de se aplicar qualquer medida cautelar "em d*esfavor de candidato a cargo do Poder Executivo e demais cargos majoritários, desde os 15 (quinze) dias que antecedem o primeiro turno até as 48 horas seguintes ao término de eventual segundo turno eleitoral*" (ADPF n. 1.017-MC/AL, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 15/08/2023).

[1] Art. 86. Admitida a acusação contra o Presidente da República, por dois terços da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade.

7. A decisão desta E. Suprema Corte emergiu no contexto em que se tornou comum o afastamento cautelar, pelo Poder Judiciário, de agentes políticos legitimamente eleitos e que sequer haviam sido condenados judicialmente. A título de exemplo: ***(i)*** em 2020, o E. STJ afastou o então Governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel; ***(ii)*** em 2022, houve o já citado afastamento do Governador de Alagoas, Paulo Dantas; e ***(iii)***, em 2025, do Governador de Tocantins, Wanderlei Barbosa, **cuja cautelar ainda está vigente**.

8. Em cada caso, o Superior Tribunal de Justiça, em certa medida, apresentou uma interpretação conforme à Constituição dos dispositivos legais que versam sobre medida cautelares em face de Governadores de Estado.

9. Novamente a título exemplificativo, no caso de Wilson Witzel, houve o afastamento por 180 (cento e oitenta) dias, prorrogado por mais 1 (um) ano. No caso de Paulo Dantas, o afastamento ocorreu em pleno pleito eleitoral, enquanto ele era candidato à reeleição.

10. Já no caso de Wanderlei Barbosa, a medida cautelar foi aplicada por investigação de fatos que ocorreram em 2020 a 2021, sem qualquer contemporaneidade com o atual mandato.

11. Dessa forma, tal como realizado no julgamento da ADPF n. 1.017-MC/AL, cabe a esta E. Suprema Corte, à luz dos preceitos fundamentais da soberania popular inerente à escolha para um representante e da separação dos poderes (estabelecidos no bojo do art. 1º, parágrafo único, art. 2º e art. 14, *caput*, todos da CF), desenvolver sua jurisprudência sobre as balizas mínimas a serem observadas para a aplicação de medidas cautelares em face de agentes políticos democraticamente eleitos, especialmente os exercentes do cargo de chefia do Poder Executivo estadual.

II. DA RELEVÂNCIA DO TEMA: IMPACTO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO ESTADO DE TOCANTINS APÓS O AFASTAMENTO JUDICIAL DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL

12. Antes de adentrar na presença dos pressupostos processuais e no mérito da presente ação constitucional, é necessário trazer ao conhecimento desta E. Corte as consequências concretas que o afastamento judicial de chefes do Poder Executivo pode causar em políticas públicas.

13. No estado de Tocantins, há quase 20 anos nenhum governador termina o mandato[2], sendo que os últimos dois mandatários foram afastados por decisões monocráticas (posteriormente referendadas pela Corte Especial) do E. Superior Tribunal de Justiça.

14. O último governador que incorreu nessa situação foi o Sr. Wanderlei Barbosa Castro que, **desde 03.09.2025, encontra-se afastado do Poder Executivo estadual após decisão do Exmo. Min. Mauro Campbell (doc. 03), ratificada pela Corte Especial do E. STJ (doc. 04)**, no âmbito de investigação que apura supostos crimes que teriam sido praticados no bojo da Secretaria Estadual do Trabalho e Desenvolvimento Social durante os anos de 2020 e 2021.

15. Wanderlei Barbosa assumiu o Governo de Tocantins em 20.10.2021 depois de o então Governador, Mauro Carlesse, ter sido afastado também por decisão proferida pelo E. STJ naquele ano.

16. Apesar de os supostos ilícitos terem sido praticados antes da assunção interina de Wanderlei Barbosa, o E. STJ entendeu por bem afastá-lo do cargo tendo sido observado um imediato impacto nas políticas públicas do ente federativo.

17. O então Governador havia sido reeleito em primeiro turno no pleito de 2022, com 58,14% dos votos, a maior votação desde a criação do Estado[3] e, quando do seu afastamento, conduzia um governo com alta aprovação da sociedade local – 72%, segundo pesquisa de opinião elaborada pela entidade "Nexus – pesquisa e inteligência de dados"[4].

18. Seu afastamento por decisão judicial, é bom que se diga, não alterou a percepção da população tocantinense, como comprova pesquisa feita no mês de outubro de 2025, a qual indicou que Wanderlei Barbosa é aprovado por 65% dos eleitores e cuja gestão é considerada boa ou ótima por 45%[5].

19. O afastamento cautelar, porém, impactou drasticamente a gestão das políticas públicas, e o governador interino implementou ações que agravaram a situação econômica e debilitaram a política, como demonstram dezenas de

---

[2] https://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2025/09/04/afastamentos-renuncias-e-pedidos-de-impeachment-nenhum-governador-termina-mandato-no-tocantins-ha-mais-de-dez-anos.ghtml

[3] Considerada a consolidação dos dados no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) - https://sig.tse.jus.br/

[4] Estatístico responsável: Neale El-Dash, Conre 8656-A.

[5] Real Time: Wanderlei Barbosa é aprovado por 65% no TO; 31% desaprovam. Disponível em https://www.cnnbrasil.com.br/politica/real-time-wanderlei-barbosa-e-aprovado-por-65-no-to-31-desaprovam/

reportagens locais publicadas entre os dias 07.09.2025 (Wanderlei Barbosa foi afastado em 03.09.2025) e 16.10.2025[6].

20. Dentre as políticas públicas do governo de Wanderlei Barbosa que foram prejudicadas por seu afastamento cautelar, destaca-se o acordo que havia sido feito com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado de Tocantins (Sintet).

21. O então Governador havia se comprometido a encaminhar para a Assembleia Legislativa de Tocantins o Plano de Cargos de Carreiras e Remuneração ("PCCR"). O encaminhamento estava previsto para meados de setembro, mas o chefe do Poder Executivo foi afastado e seu interino, até o momento, não cumpriu a promessa feita pelo governo estadual aos professores e outros trabalhadores de educação[7].

22. A gestão estadual aprovada pela população estadual foi colocada em risco por intervenção do Poder Judiciário, causando impactos imediatos no

---

[6] Exonerações feitas por Laurez Moreira ameaçam paralisar o Tocantins - https://www.agenciatocantins.com.br/noticia/100457/exoneracoes-feitas-por-laurez-moreira-ameacam-paralisar-o-tocantins; Nomeação de Antônio Trabulsi para a AGETO impõe alerta ao discurso de renovação de Laurez Moreira - https://r1palmas.com.br/noticia/1402/nomeacao-de-antonio-trabulsi-para-a-ageto-impoe-alerta-ao-discurso-de-renovacao-de-laurez-moreira; Laurez nomeia advogado sem experiência em Educação para a Seduc e coloca em xeque novo PCCR dos servidores - https://www.agenciatocantins.com.br/noticia/100484/laurez-nomeia-advogado-sem-experiencia-em-educacao-para-a-seduc-e-coloca-em-xeque-novo-pccr-dos-servidores; Impedido pela Justiça, Raul Filho atua nos bastidores e filho é nomeado secretário da Governadoria - https://www.agenciatocantins.com.br/noticia/100542/impedido-pela-justica-raul-filho-atua-nos-bastidores-e-filho-e-nomeado-secretario-da-governadoria; Laurez Moreira se diz o novo e começa seu governo com nepotismo nomeando o próprio filho - https://www.palmasaqui.com.br/destaque/laurez-moreira-se-diz-o-novo-e-comeca-seu-governo-com-nepotismo-nomeando-o-proprio-filho/; Canetada de Laurez promove exoneração em massa e gera temor de 'apagão' no governo - https://afnoticias.com.br/blog-do-arnaldo-filho/pecuarista-e-com-ensino-medio-filho-de-laurez-vira-secretario-dos-esportes-e-juventude; Falas racistas e homofóbicas, novo secretário de Laurez acumula episódios polêmicos durante mandato em Araguaína - https://tocantins.jornalopcao.com.br/noticias/falas-racistas-e-homofobicas-novo-secretario-de-laurez-acumula-episodios-polemicos-durante-mandato-em-araguaina-568870/; Após falas racistas e homofóbicas, nomeação de vereador como secretário gera reação; Coletivo aponta grave retrocesso e "mancha" na imagem da gestão - https://gazetadocerrado.com.br/tocantins/apos-falas-racistas-e-homofobicas-nomeacao-de-vereador-como-secretario-gera-reacao-coletivo-aponta-grave-retrocesso-e-mancha-na-imagem-da-gestao/; Gestão interina: Os gestos de Laurez, o "vai e volta" nas exonerações e o desafio de mostrar segurança nos atos administrativos - https://gazetadocerrado.com.br/tocantins/gestao-interina-os-gestos-de-laurez-o-vai-e-volta-nas-exoneracoes-e-o-desafio-de-mostrar-seguranca-nos-atos-administrativos/; Laurez completa um mês sem líder formal na Assembleia e ainda tenta imprimir ritmo político - https://tocantins.jornalopcao.com.br/noticias/laurez-completa-um-mes-sem-lider-formal-na-assembleia-e-ainda-tenta-imprimir-ritmo-politico-569622/; 30 dias de Laurez Moreira no comando do Tocantins: cortes, pressões e velhas práticas - https://tocantins.jornalopcao.com.br/politica/30-dias-de-laurez-moreira-no-comando-do-tocantins-cortes-pressoes-e-velhas-praticas-569821/; A exatamente um ano das urnas , Tocantins enfrenta turbulência, incertezas e crise de comando; Instabilidade marca bastidores - https://gazetadocerrado.com.br/tocantins/a-exatamente-um-ano-das-urnas-tocantins-enfrenta-turbulencia-incertezas-e-crise-de-comando-instabilidade-marca-bastidores/; Laurez pede autorização a deputados para contratar empréstimo de R$ 1,7 bi para amortizar dívidas - https://gazetadocerrado.com.br/tocantins/laurez-pede-autorizacao-a-deputados-para-contratar-emprestimo-de-r-17-bi-para-amortizar-dividas/?utm_source=whatsapp&utm_medium=referral&utm_campaign=share_alongside;

[7] Pressão! Educação delibera paralisação dia 1º se governo interino não definir data de envio do PCCR à Aleto – https://gazetadocerrado.com.br/tocantins/pressao-educacao-delibera-paralisacao-dia-1o-se-governo-interino-nao-definir-data-de-envio-do-pccr-a-aleto/;

Estado, como explicitado pelas notícias mencionadas por meio de notas de rodapé.

23. Situação semelhante foi recentemente objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça **(doc. 05)**, em caso envolvendo o Prefeito de São Bernardo do Campo/SP, o qual foi afastado do cargo em 13.08.2025 por decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em investigação que apura "*suposta prática dos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa*"[8].

24. A defesa do Prefeito Marcelo Lima impetrou *habeas corpus* no E. STJ, arguindo que a medida cautelar de afastamento do cargo configurava ingerência indevida no mandato eletivo, além de ser desproporcional e carente de contemporaneidade – tal como no caso do Governador de Tocantins.

25. O Relator, Min. Reynaldo Soares da Fonseca relembrou que o afastamento cautelar da função pública "*traduz forte intervenção na vontade popular, uma vez que o paciente foi eleito democraticamente para exercer o mandato de Prefeito do Município*":

> (...) cumpre destacar que a medida em análise traduz forte intervenção na vontade popular, uma vez que o paciente foi eleito democraticamente para exercer o mandato de Prefeito do Município. Embora o Tribunal tenha fixado o prazo de 1 (um) ano para o afastamento, prorrogável mediante demonstração de necessidade, a jurisprudência consolidada limita o afastamento cautelar de agentes políticos ao prazo limítrofo de até 180 dias, quando efetivamente necessário, prorrogável excepcionalmente por igual período (AgInt na SLS n. 2.790/ES, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 1/12/2020, DJe de 14/12/2020). No caso concreto, o tempo fixado de plano para validade da medida revela-se, a princípio, desproporcional e, ao que parece, compromete, de modo acentuado, o direito de representação da coletividade local, sem que se mostre indispensável à proteção do processo penal. (HC 1037262/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, decisão monocrática, publicada em 26.09.2025)

26. Em decisão posterior sobre o mesmo caso, a I. Relatoria revogou a cautelar em questão e reafirmou quão delicado é o afastamento cautelar da função pública daqueles que exercem mandatos eletivos, pois uma medida de caráter provisório para fins específicos pode resultar em antecipação da pena equivalente à perda de mandato:

> **Violação à soberania popular e à proporcionalidade temporal**
> O afastamento de um agente político eleito configura medida de extrema gravidade, pois representa uma intervenção direta na vontade popular manifestada pelas urnas

[8] *Habeas corpus* n. 1.037.262/SP, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca

> e, portanto, uma restrição excepcional à soberania democrática. Por essa razão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que tal providência somente se justifica quando estritamente indispensável à preservação da ordem pública ou à instrução processual, devendo ainda observar o limite temporal de 180 dias, prorrogável apenas de maneira excepcional e mediante fundamentação específica e concreta.
> [...]
> A manutenção do afastamento por período superior a esse parâmetro jurisprudencial rompe o equilíbrio entre a necessidade da cautelar e o respeito ao princípio da soberania popular, convertendo medida de natureza provisória em verdadeira sanção política. O prolongamento automático da restrição, especialmente quando não acompanhada da demonstração de risco atual, fere o princípio da proporcionalidade, que impõe que as medidas cautelares sejam sempre adequadas, necessárias e limitadas ao tempo estritamente essencial para atingir sua finalidade.
> [...]
> **Conversão da cautelar em sanção política antecipada**
> O prolongamento injustificado do afastamento, somado à falta de fundamentação contemporânea e à ausência de risco concreto, transformou a medida cautelar em verdadeira sanção política antecipada. Em vez de instrumento provisório para preservar a investigação, o afastamento passou a funcionar como punição antecipada, com efeitos práticos equivalentes à perda de mandato. Essa distorção afronta diretamente os princípios constitucionais da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF) e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF)[9]

27. **A decisão reflete entendimento consolidado daquela Corte Superior –mas que não foi observado processo referente ao Governador de Tocantins) –** , para a qual a "*manutenção* [afastamento cautelar do cargo] *no âmbito do processo penal deve subsistir pelo prazo estritamente necessário à salvaguarda dos bens jurídicos tutelados pelo art. 312 do CPP, sem se perder de vista a curta duração dos mandatos e o respeito devido à supremacia da vontade popular, sustentáculo do Estado democrático*"[10].

28. Especificamente quanto ao caso do afastamento do Sr. Wanderlei Barbosa da gestão do Poder Executivo do Estado do Tocantins, os fatos que fundamentaram a representação são apurados pelo STJ desde outubro de 2023, quando foi instaurado inquérito policial para apurar suposto desvio de recursos públicos da SETAS entre os anos de 2020 e 2021.

29. Ressalte-se, de antemão, que a política pública de fornecimento de cestas básicas a população carente no período da COVID-19 foi liderada pelo então Governador Mauro Carlesse em **2020** e em **2021**. A enorme maioria dos

[9] *Habeas corpus* n. 1.037.262/SP, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, decisão monocrática, publicada em 14.10.2025
[10] HC n. 872.910/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 11/4/2024; HC n. 476.236/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 19/12/2019

contratos celebrados no contexto dessa política foram por ele assinados e foram adimplidos com recursos de **emendas parlamentares estaduais**.

30. Destaca-se que nem a decisão que autorizou o inquérito nem a representação policial que deu origem à medida ora impugnada (apresentada pela Autoridade Policial após a deflagração da primeira fase da Operação Fames-19 e a realização de inúmeras diligências investigativas) sugerem que algum contrato tenha sido assinado com as empresas investigadas **durante o período em que o Sr. Wanderlei Barbosa esteve à frente do Poder Executivo estadual.**

31. A propósito, **poucos meses após assumir definitivamente a chefia do Poder Executivo, o Sr. Wanderlei Barbosa revogou o decreto que dispensava a realização de licitações para contratações no estado de Tocantins** em razão da pandemia, por meio do Decreto n. 6.456, de 31/05/2022 **(doc. 06)**.

32. Paradoxalmente, até o momento, a Autoridade Policial não propôs uma única medida de constrição patrimonial contra quem quer que seja, não obstante alegar a existência de um suposto desvio de recursos públicos **(doc. 07)**.

33. Não por outro motivo, **a D. PGR se manifestou contrariamente à representação policial**, destacando que "*ainda não se tem um quadro probatório capaz de garantir, com o grau de certeza que se requer, a participação detalhada de cada uma delas nos crimes que se investiga, e menos ainda a presença dos pressupostos para o deferimento das medidas cautelares propostas.*" **(doc. 08)**. Asseverando, ainda, que "***o que se apresenta agora como fato novo, ou não se caracteriza como novo, ou são circunstâncias que não dizem respeito ao exercício do cargo***." **(doc. 09)**.

34. Assim, apesar de (i) os fatos terem ocorrido na gestão anterior, (ii) não haver indicativo de que algum contrato irregular para aquisição de cestas básicas tenha sido celebrado durante o mandato do Sr. Wanderlei Barbosa, (iii) os acontecimentos não serem contemporâneos, (iv) nem haver indício de contemporaneidade em qualquer medida que enseja cautelaridade, a E. Corte Especial do C. STJ acolheu a representação policial.

35. Da leitura da r. decisão de afastamento, depreende-se que a suspeita sobre o Sr. Wanderlei Barbosa decorre de diálogos mantidos entre Paulo César Lustosa – suposto negociador de propinas – e outros investigados, sugerindo a existência de **suposto ato de corrupção no âmbito da SETAS realizado no Governo de Mauro Carlesse**.

36. Em que pese o Sr. Paulo ser indicado como "operador financeiro", nenhum dos diálogos citados pela Autoridade Policial tem o Sr. Wanderlei Barbosa como interlocutor. Em verdade, a ilação contra o Sr. Wanderlei Barbosa se baseia no fato de ele ter apagado três mensagens que enviou ao Sr. Paulo em 22.05.2024.

37. Para a Autoridade Policial, "*a iniciativa do governador WANDERLEI BARBOSA em eliminar as mensagens trocadas com PAULO CÉSAR LUSTOSA chamaram a atenção da autoridade policial, na medida em que, na busca exploratória realizada em seu celular foram encontradas várias mensagens trocadas com distintos interlocutores, em relação aos quais o governador não sentiu a necessidade de fazê-lo*". **A ilação, aqui, é flagrante**!

38. No intento de atrair o nome do Sr. Wanderlei Barbosa para a suposta trama ilícita atribuída a Paulo César Lustosa, **até mesmo diálogos mantidos entre ele e a sua filha foram utilizados pela Autoridade Policial**, segundo a qual "*em conversa mantida com sua própria filha YASMIN, no dia 18 de março de 2024, o operador PAULO CÉSAR LUSTOSA manifesta o desejo de que WANDERLEI e sua ex-esposa, KARYNNE SOTERO, mãe de YASMIN, 'ajeitem' as coisas para ele, já que sua vida financeira estaria, naquele momento, atribulada*".

39. Além das três mensagens excluídas pelo Sr. Wanderlei Barbosa, chamou atenção da Autoridade Policial o diálogo mantido entre ele e Paulo César Lustosa em **dezembro de 2022**, quando este último investigado solicitou que o Sr. Wanderlei Barbosa demandasse que a Secretaria de Educação efetivasse o pagamento de um contrato adimplido pela empresa Meta Service. Ou seja, não foi cogitada a prática de qualquer ilícito pelo Sr. Wanderlei Barbosa, sendo que este evento sequer guarda correlação com os fatos apurados na Operação Fames-19.

40. Conforme explicitado, de nenhuma das mensagens citadas na representação policial é possível extrair a conclusão de que o Sr. Wanderlei Barbosa teria participado ou anuído com qualquer esquema ilícito.

41. Fala-se em empréstimo, fala-se que as empresas tinham contratos com o governo e que deveriam receber pelos serviços prestados, e que terceiros realizaram saques em espécie, mas por meio de um malabarismo argumentativo, a E. Corte Especial do C. STJ reverbera a ilação de o Sr. Wanderlei Barbosa ter recebido vantagem indevida, sem lastro em qualquer elemento informativo. Reitera-se: não há conversa, nem documento, nem transações financeiras do Sr.

Wanderlei Barbosa, nada há que corrobore a história criada pela Autoridade Policial.

42. Ou seja, nem se mostrou – com algum grau de segurança – que o Sr. Wanderlei Barbosa recebeu qualquer valor e tampouco que o montante seria fruto de práticas ilícitas.

43. Reitera-se que, neste caso, o ***dominus litis***, em parecer apresentado em agosto, **manifestou-se desfavoravelmente** acerca de representação formulada pela Autoridade Policial, pois identificou inexistir necessidade e tampouco adequação da restrição cautelar para a continuidade das investigações.

44. Cabe o registro, por oportuno, que, frente ao potencial envolvimento de parlamentar federal no bojo dos fatos apurados, as investigações foram remetidas a esta Suprema Corte, onde se encontram sob a relatoria do Exmo. Ministro Flávio Dino.

45. Diante desse cenário fático-normativo, a interpretação conforme à Constituição do art. 319, VI, do Código de Processo Penal e a definição de critérios objetivos para o afastamento cautelar de Governadores de Estado permitirão, com segurança jurídica, que haja o equilíbrio entre a continuidade das investigações criminais e o princípio democrático da soberania popular e da separação de poderes, previstos nos arts. 1º, parágrafo único, art. 2º e 14 da Constituição Federal.

III. DAS PRELIMINARES E PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS

III.1. DA PREVENÇÃO DO MIN. GILMAR MENDES. CONEXÃO COM A ADPF N. 1.017/AL. NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS

46. Nos termos do art. 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a distribuição de uma ação anterior gera prevenção ao Ministro que foi primeiro sorteado como relator para os demais processos. Cite-se:

> Art. 69. **A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência**. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)

47. O presente caso, ao também questionar a constitucionalidade do art. 319, VI, do Código de Processo Penal, em caso envolvendo Governadores de Estado, deve ser distribuído ao Ministro Gilmar Mendes, em decorrência da

prevenção gerada pela citada **ADPF n. 1.017/AL, que versa exatamente sobre a aplicação de medidas cautelares em face de chefes do Poder Executivo (doc. 10)**.

48. A diferença existente entre as duas ações é mínima, já que **a presente arguição contém a ADPF n. 1.017/AL**, tendo em vista que **o seu pedido é mais amplo**. Isso porque, ao passo que a ADPF já existente trata sobre a aplicação de medidas cautelares apenas no período eleitoral, o presente caso envolve a mesma temática sem esse restrito recorte temporal.

49. Nesse sentido, o julgamento conjunto de ambas as arguições viabilizará uma análise holística das normais processuais penais e uma decisão mais definitiva sobre as balizas mínimas a serem observadas pelo Poder Judiciário nos casos de afastamento cautelar de Governadores de Estado.

50. E mais, diante da possibilidade de decisões conflitantes e da importância constitucional do tema, o art. 55, § 3º, do Código do Processo Civil **permite o julgamento conjunto das ações mesmo que não haja conexão entre os casos**. Cite-se:

> Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.
> § 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

51. Assim, diante da igual impugnação do art. 319, VI, do CPP, bem como da possibilidade de decisões conflitantes, requer-se a distribuição da presente ação, por prevenção, ao Ministro Gilmar Mendes, relator da ADPF n. 1.017/AL, nos termos do art. 69 do RISTF.

III.2. DA LEGITIMIDADE ATIVA

52. Ao se observar o artigo 2º, I, da Lei n. 9.882/1999, extrai-se que os mesmos sujeitos aptos a propor Ação Direta de Inconstitucionalidade, os quais são arrolados no artigo 103 da Constituição Federal, são legitimados para o ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental.

53. Nessas conjunturas, como se depreende facilmente, o Arguente é partido político regularmente constituído há mais de 10 (dez) anos e devidamente registrado no Tribunal Superior Eleitoral.

54. Além disso, cumpre salientar que o Solidariedade possui representação no Congresso Nacional e conta, hoje, com 5 (cinco) Deputados Federais eleitos para a legislatura de 2023 a 2027[11] — nessa toada, restam perfeitamente atendidas as duas exigências de lei indicadas no parágrafo anterior.

55. É imprescindível também rememorar que os partidos políticos constituem os chamados legitimados universais, ou seja, são aquelas entidades que não necessitam comprovar a pertinência temática com o objeto da sua arguição.

56. A ideia de universalização é de fácil compreensão, eis que se leva em consideração a importância que tais instituições possuem junto ao Estado Democrático de Direito, como, aliás, já foi pontuado por esse E. Supremo Tribunal Federal. Perceba-se:

> **AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - PARTIDO POLÍTICO - PERTINÊNCIA TEMÁTICA - INEXIGIBILIDADE - LEGITIMIDADE ATIVA AMPLA DAS AGREMIAÇÕES PARTIDÁRIAS NO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA DE CONSTITUCIONALIDADE - A** POSIÇÃO INSTITUCIONAL DOS PARTIDOS POLÍTICOS NO SISTEMA NORMATIVO DA CONSTITUIÇÃO - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DOS PARTIDOS POLÍTICOS NAS AÇÕES DIRETAS -SERVIDOR PÚBLICO E EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA - INOCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO CONSTITUCIONAL - LEI ESTADUAL QUE CONTEM MATÉRIA ESTRANHA AQUELA ENUNCIADA EM SUA EMENTA - SUPOSTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA MORALIDADE - INOCORRÊNCIA - MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA. PARTIDO POLÍTICO E PERTINÊNCIA TEMÁTICA NAS AÇÕES DIRETAS:
> (STF. Tribunal Pleno. ADI n. 1.096-MC, Relator Ministro CELSO DE MELLO, DJ de 22/09/1995, p. 30.589).

57. Por consequência, uma vez que o Solidariedade foi legalmente constituído e notando-se que restaram atendidos os requisitos previstos legal e constitucionalmente (em especial nos artigos 2º, I, da Lei n. 9.882/1999 e 103, VIII, da Constituição Federal), torna-se indene de dúvidas que o Arguente é parte legítima para propor a presente demanda.

[11] Disponível em: https://www.congressonacional.leg.br/parlamentares/em-exercicio. Acesso em 20.12.2024.

III.3. **DO ACERTO DA MEDIDA. CABIMENTO DA ADPF NO PRESENTE CASO, NO QUAL SE TEM LEGISLAÇÃO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DE 1988 E NECESSIDADE DE RESPEITO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA SOBERANIA POPULAR E SEPARAÇÃO DOS PODERES.**

58. O art. 102, § 1º, da Constituição Federal prevê que a arguição de descumprimento de prefeito fundamental será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, conforme a legislação sobre o tema.

59. Nos termos do art. 1º, parágrafo único, I, da Lei n. 9.882/1999, há a possibilidade de ajuizamento de ADPF quando se questiona a recepção de ato normativo **anterior à Constituição**. Cite-se:

> Art. 1º A argüição prevista no § 1º do art. 102 da Constituição Federal será proposta perante o Supremo Tribunal Federal, e terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público.
> Parágrafo único. **Caberá também argüição de descumprimento de preceito fundamental**:
> I - **quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo** federal, estadual ou municipal, **incluídos os anteriores à Constituição**;

60. Nesse sentido, na jurisdição constitucional brasileira, a ADPF é o único meio idôneo para realizar um juízo de recepção ou não recepção de norma anterior à Constituição de 1988 – o que se busca na presente ação, já que a norma impugnada é o **Código de Processo Penal, editado em 1941**. Logo, também está cumprido o requisito da subsidiariedade da ADPF.

61. Em decorrência da ausência de uma completa reforma democrática da legislação processual penal, o texto ainda vigente viabiliza um conjunto de atos inconstitucionais do Poder Público, como os que possibilitam ao Poder Judiciário o afastamento de agentes políticos eleitos por decisão monocrática e antes mesmo do recebimento da denúncia ofertada pelo *Parquet* – que, em alguns casos, sequer existe.

62. Nos últimos cinco anos, o Superior Tribunal de Justiça afastou três Governadores de Estado da sua função pública, sendo que um deles está afastado praticamente por tempo indeterminado; outro ocorreu no período eleitoral durante a disputa do segundo turno para reeleição; e, mais recentemente, o terceiro foi no contexto de mera investigação criminal de fatos sem contemporaneidade com o mandato.

63. Nesse sentido, é importante a apreciação do tema pelo STF para que se garanta a **eficácia de preceitos fundamentais tão caros à Constituição Federal, tais como o princípio democrático da soberania popular e da separação dos podres, que são a base da nossa democracia constitucional e encontram-se no bojo dos arts. 1º, parágrafo único, 2º e 14 da CF**.

64. Isso significa que, ao aplicar medidas cautelares em face de agentes eleitos, o Poder Judiciário deve observar balizas mínimas para não desrespeitar o mandato sufragado democraticamente nas urnas por milhares ou milhões de cidadãos brasileiros.

65. Inclusive, é importante ressaltar que este E. STF já reconheceu o caráter de preceito fundamental de princípios que são inatos à própria ideia de democracia — como é o caso da soberania popular e da separação dos poderes. Confira-se:

> Arguição de descumprimento de preceito fundamental. "Orçamento secreto". Despesas públicas resultantes de negociações ocultas entre o Executivo e sua base parlamentar de apoio no Congresso. Emendas do relator (classificadas pelo identificador orçamentário RP 9). Constatação objetiva da ocorrência de efetiva transgressão aos postulados republicanos da transparência, da publicidade e da impessoalidade no âmbito da gestão estatal dos recursos públicos, assim como do planejamento orçamentário e da responsabilidade na gestão fiscal. 1. As práticas institucionais e padrões de comportamento verificáveis objetivamente na esfera dos Poderes Públicos traduzem formas de atuação estatal subsumíveis à noção jurídica de atos de poder (Lei nº 9.882/99, art. 1º, caput). Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte reconhece possível a utilização da arguição de descumprimento para impugnar omissões sistêmicas e práticas institucionais dos Poderes Públicos, sempre que – diante da inexistência de outro meio capaz de sanar a controvérsia de forma geral, imediata, eficaz – os atos impugnados, transcendendo interesses meramente individuais, ostentam os atributos da generalidade, da impessoalidade e da abstração, justificando a intervenção judicial para a tutela de direitos fundamentais ou de interesses políticos e jurídicos socialmente relevantes. Precedentes. (...) 9. A captura do orçamento público federal em favor das prioridades eleitoreiras e interesses paroquiais dos congressistas representa grave risco à capacidade institucional do Estado de realizar seus objetivos fundamentais (CF, art. 3º), especialmente em decorrência da pulverização dos investimentos públicos, da precarização do planejamento estratégico, da perda progressiva da eficiência e da economia de escala, tudo em detrimento do interesse público. 10. A partilha secreta do orçamento público operada por meio das emendas do relator configura prática institucional inadmissível diante de uma ordem constitucional fundada no primado do ideal republicano, **no predomínio dos valores democráticos e no reconhecimento da soberania popular (CF, art. 1º);** inaceitável em face dos postulados constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência (CF, art. 37, caput); inconciliável com o planejamento orçamentário (CF, art. 166) e com a responsabilidade na gestão fiscal (LC nº 101/2000; além de incompatível com o direito fundamental a informação (CF, art. 5º, XXXIII) e

com as diretrizes que informam os princípios da máxima divulgação, da transparência ativa, da acessibilidade das informações, do fomento à cultura da transparência e do controle social (CF, arts. 5º, XXXIII, "a" e "b", 37, caput e § 3º, II, 165-A e Lei nº 12.527/2011, art. 3º, I a V). **11. ADPFs 850 e 851 integralmente conhecidas e ADPFs 854 e 1014 conhecidas em parte. No mérito, pedidos julgados procedentes, nos termos do voto da Relatora.**
(ADPF 850, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-04-2023 PUBLIC 28-04-2023)

Direito constitucional. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Atos Judiciais. Bloqueio de recursos de convênios firmados entre a União e o Estado do Piauí. Pagamento de débitos trabalhistas. 1. Arguição proposta pelo Governador do Piauí contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-22ª Região que determinaram o bloqueio de recursos de convênios firmados entre o Estado e a União (e/ou autarquias federais) para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Companhia de Desenvolvimento do Piauí – COMDEPI. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de "ato do poder público" de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Os recursos vinculados à execução do objeto de convênios celebrados entre entes federados não podem ser utilizados para pagamento de despesas com pessoal. Ofensa à separação de poderes (art. 2º da CF/1988) e aos preceitos orçamentários previstos no art. 167, VI e X, da CF/1988. Nesse sentido: ADPF 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADPF 405-MC, Rel. Min. Rosa Weber. 4. Conversão da apreciação da liminar **em exame de mérito, para julgar procedente o pedido e fixar a seguinte tese**: "Os recursos públicos vinculados a convênios não podem ser bloqueados ou penhorados por decisão judicial para pagamento de débitos trabalhistas de sociedade de economia mista, ainda que as verbas tenham sido repassadas à estatal, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF/1988 **e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF/1988)".**
(ADPF 114, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 23-08-2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 05-09-2019 PUBLIC 06-09-2019)

66. Por fim, cumpre destacar o caráter fungível da arguição de descumprimento de preceito fundamental com a ação direta de inconstitucionalidade, desde que estejam previstos todos os requisitos da Lei n. 9.882/1999.

67. No presente caso, o Código de Processo Penal é norma pré-constitucional, mas que teve reformas já sob a égide da atual Constituição, o que ainda assim não impede o ajuizamento da presente ADPF. Sobre o tema, eis a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal:

Direito constitucional e administrativo. ADPF. Lei estadual. Transposição de regime celetista para estatutário. Inclusão de servidores públicos não concursados e detentores de estabilidade excepcional no regime próprio de previdência social. I.

Objeto 1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental contra os arts. 8º e 9º da Lei nº 4.546/1992, do Estado do Piauí, que incluíram no regime próprio de previdência social daquele ente federativo servidores públicos não admitidos por concurso público e aqueles detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. II. Preliminares 2. **A ADPF é o instrumento processual adequado para impugnar dispositivos que antecedem a norma constitucional invocada como paradigma (art. 40, CF, na redação dada pela EC nº 20/1998), sendo possível que o parâmetro de inconstitucionalidade reúna normas constitucionais anteriores e posteriores ao ato questionado**. [...] (ADPF n. 573/PI, Rel. ROBERTO BARROSO, DJe 09/03/2023).

***

CONSTITUCIONAL. DIREITOS SOCIAIS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONVERTIDA EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. POSSIBILIDADE. CONTAGEM DE TERMO INICIAL DE LICENÇA-MATERNIDADE E DE SALÁRIO-MATERNIDADE A PARTIR DA ALTA HOSPITALAR DO RECÉM-NASCIDO OU DA MÃE, O QUE OCORRER POR ÚLTIMO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO DO § 1º DO ART. 392, DA CLT, E DO ART. 71 DA LEI 8 .213/1991. NECESSÁRIA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À MATERNIDADE E À INFÂNCIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. **Cumpridos os requisitos da Lei nº. 9.882/99, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) entende possível a fungibilidade entre ADI e ADPF**. 2. A fim de que seja protegida a maternidade e a infância e ampliada a convivência entre mães e bebês, em caso de internação hospitalar que supere o prazo de duas semanas, previsto no art. 392, § 2º, da CLT, e no art. 93, § 3º, do Decreto nº. 3 .048/99, o termo inicial aplicável à fruição da licença-maternidade e do respectivo salário-maternidade deve ser o da alta hospitalar da mãe ou do recém-nascido, o que ocorrer por último, prorrogando-se ambos os benefícios por igual período ao da internação. 3. O direito da criança à convivência familiar deve ser colocado a salvo de toda a forma de negligência e omissão estatal, consoante preconizam os arts. 6º, caput, 201, II, 203, I, e 227, caput, da Constituição da República, impondo-se a interpretação conforme à Constituição do § 1º do art. 392 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e do art. 71 da Lei nº. 8.213/1991 4. Não se verifica critério racional e constitucional para que o período de licença à gestante e salário-maternidade sejam encurtados durante a fase em que a mãe ou o bebê estão alijados do convívio da família, em ambiente hospitalar, nas hipóteses de nascimentos com prematuridade e complicações de saúde após o parto. 5. A jurisprudência do STF tem se posicionado no sentido de que a ausência de previsão de fonte de custeio não é óbice para extensão do prazo de licença-maternidade, conforme precedente do RE nº. 778889, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 10/03/2016. A prorrogação de benefício existente, em decorrência de interpretação constitucional do seu alcance, não vulnera a norma do art. 195, § 5º, da Constituição Federal. 6. Arguição julgada procedente para conferir interpretação conforme à Constituição ao artigo 392, § 1º, da CLT, assim como ao artigo 71 da Lei n.º 8.213/91 e, por arrastamento, ao artigo 93 do seu Regulamento (Decreto n.º 3 .048/99), de modo a se considerar como termo inicial da licença-maternidade e do respectivo salário-maternidade a alta hospitalar do recém-nascido e/ou de sua mãe, o que ocorrer por último, prorrogando-se em todo o período os benefícios, quando o período de internação exceder as duas semanas previstas no art. 392, § 2º, da CLT, e no art. 93,

§ 3º, do Decreto n.º 3 .048/99. (ADI n. 6327/DF, Rel. EDSON FACHIN, DJe 07/11/2022).

68. Assim, diante da desconformidade do art. 319, VI, do Código de Processo Penal com os preceitos fundamentais da Constituição Federal de 1988 (insculpidos no art. 1º, parágrafo único, e 14, *caput*, da CF), é patente o cabimento da presente ADPF para fins de interpretação conforme à Constituição do citado artigo, de modo a se estabelecerem balizas mínimas para o afastamento cautelar de Governadores de Estado pelo Poder Judiciário, conforme será desenvolvido a seguir.

IV. DOS EFETIVOS DESCUMPRIMENTOS A PRECEITOS FUNDAMENTAIS

IV.1. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA POPULAR EM RAZÃO DO AFASTAMENTO ANTERIOR AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE MÍNIMA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO DO ART. 319, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

69. No julgamento da ADFP n. 1.017/MC-Ref, o Exmo. Ministro Gilmar Mendes ressaltou o cenário ameaçador para as eleições brasileiras, tendo em vista a incursão – cada vez mais comum – do Poder Judiciário nas disputas eleitorais, com a prisão de candidatos ou de políticos nas proximidades do pleito, reforçando a percepção sobre uma má aplicação do art. 319, VI, do Código de Processo Penal. Cite-se:

> O Autor oferece o exemplo, na petição inicial, da medida cautelar inscrita no art. 319, VI, CPP. Ao que parece – pelo menos nessa sede cautelar – com razão.
> **Realmente, não é difícil perceber que o afastamento do próprio mandato cuja reeleição se pretende às vésperas do pleito (art. 319, VI, do CPP) constituiria uma indicação, por parte dos órgãos do sistema de justiça não eleitos, que o referido candidato não é apto ou adequado ao cargo disputado, antes mesmo da manifestação popular sobre esse tema.**
> [...]
> No que se refere à adoção de medidas restritivas pela Justiça Comum, como aquela positivada no art. 319, VI, CPP, **há claro dever de maior autocontenção** ou de não interferência enquanto garantia da igualdade de oportunidades no período em referência. **Tal implica num claro dever reforçado de fundamentação.**
> **Em suma, a partir da análise dos argumentos expostos nesta ação, concluo que a interpretação conforme à Constituição das normas estabelecidas pelos arts. 282 e 319 do CPP, c/c art. 236, §1º, do Código Eleitoral, à luz dos dispositivos previstos pelo art. 1º, art. 5º e art. 14 da CF/88, resulta na proibição de adoção de medidas cautelares (inclusive as diversas da prisão) em desfavor de candidato a cargo do**

> **Poder Executivo e demais cargos majoritários, desde os 15 (quinze) dias que antecedem o primeiro turno até as 48 horas seguintes ao término de eventual segundo turno eleitoral** (ADPF n. 1.017/MC-Ref, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 15/08/2023).

70. Embora o precedente acima trate especificamente das medidas de afastamento da função pública no período eleitoral, **o caso já demonstra que, muitas vezes, o Poder Judiciário age sem a devida contenção e, com base no art. 319, VI, do CPP, afasta indevidamente candidatos democraticamente eleitos em violação ao princípio da soberania popular**.

71. Esse precedente é importante porque ainda há situações em que a atuação do Poder Judiciário resulta no afastamento de agentes políticos eleitos **sem que ao menos haja uma denúncia formal contra ele, em nítido descumprimento de preceitos fundamentais de nossa Constituição**. Além disso, muitas vezes as medidas cautelares são aplicadas sem que haja nenhuma contemporaneidade com o fato investigado, também em descompasso com o texto constitucional.

72. No âmbito estadual, a figura com maior representatividade democrática é o Governador, sufragado pela maioria da população do Estado. Logo, seu afastamento cautelar do cargo eletivo deve se amparar em decisão judicial que espelhe um "reforçado dever de fundamentação", como ensina o Exmo. Ministro Gilmar Mendes.

73. Não dialoga com essa postura de maior contenção a imposição de medidas cautelares quando sequer houve uma denúncia ofertada pelo órgão de persecução penal e devidamente recebida pelo Poder Judiciário – ainda mais quando inexiste contemporaneidade entre os fatos investigados e o mandato popular em curso.

74. Por tais razões, fica bastante clara a necessidade de que seja conferida interpretação conforme à Constituição ao art. 319, VI, do CPP, garantindo o respeito ao princípio republicano e da separação dos poderes ao mesmo tempo que também prestigie a soberania popular dos agentes públicos eleitos pelo voto popular.

75. No constitucionalismo democrático, uma das garantias bases é, exatamente, que os cidadãos possam tomar suas decisões e que elas sejam respeitadas pelo Estado.

76. Isso é particularmente fundamental nas eleições dos membros dos Poderes Executivo e Legislativo, já que o ápice do exercício da soberania popular se dá nos pleitos eleitorais, consoante art. 1º, parágrafo único, da Constituição Federal. Cite-se a doutrina de José Jairo Gomes:

> Hodiernamente, dúvida não há de que a legitimidade do exercício do poder estatal por parte de autoridades públicas decorre da escolha levada a cabo pelo povo. **Em uma sociedade verdadeiramente democrática, os cidadãos governados é que elegem seus governantes, reconhecendo-os como autoridades investidas de poder político. Essa escolha deve ser feita em processo pautado por uma disputa limpa, isenta de vícios, corrupção ou fraude. A escolha é sempre fruto do consenso popular**, que, de certa maneira, homologa os nomes dos candidatos, consentindo que exerçam o poder político-estatal e, pois, submetendo-se a seu exercício[12].

77. As decisões tomadas pelo povo devem ser respeitadas pelas autoridades estatais, porque, em última análise, a legitimidade da nossa democracia reside no fato de que cabe à população brasileira escolher os que serão seus representantes, conforme os arts. 1º, parágrafo único, e 14, *caput*, ambos da Constituição. Não à toa, o E. Tribunal Superior Eleitoral consolidou o princípio *in dubio pro suffragium*.

78. Não se está afirmando que os agentes eleitos se tornam penalmente imunes e deixam de responder por eventuais práticas criminosas que lhes sejam imputadas. Todavia, **é necessário que sejam definidas por este Excelso STF balizas mínimas para atuação do Poder Judiciário, à luz dos preceitos fundamentais da Constituição supracitados**.

79. Dentre as fases existentes no processo penal, o estágio mais relevante sob análise da presente ADPF ocorre entre o desenrolar do inquérito policial e a decisão de recebimento ou rejeição da denúncia oferecida pelo Ministério Público em face de Governadores do Estado. **Enquanto ostenta a condição de investigado, não há qualquer mérito sobre eventual culpabilidade do agente, pois esse juízo apenas se forma após o trânsito em julgado da condenação criminal, nos termos do art. 5º, LVII, da Constituição Federal**.

80. Evidentemente, isso não impede que, no âmbito do inquérito policial e do processo penal, sejam solicitadas e deferidas medidas cautelares para garantir a investigação ou a instrução criminal; ou para evitar a prática de infrações penais. No entanto, essas medidas têm função claramente acautelatória e não indicam que o investigado é efetivamente culpado.

---

[12] GOMES, José J. **Direito Eleitoral**. 21. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2025. *E-book.* p.59

81. A questão é que a imposição de medidas cautelares contra agentes públicos eleitos exige a adoção de maiores cautelas, como forma de se evitar a violação ao princípio da soberania popular. Tanto é assim que, no julgamento da ADI n. 5.526/DF, **esta E. Suprema Corte entendeu que a aplicação de medidas cautelares contra parlamentares que impossibilitem, direta ou indiretamente, o pleno e regular exercício do mandato e de suas funções legislativas deve ser analisada pelo Congresso Nacional em até 24 horas**. Cite-se a ementa:

> CONSTITUCIONAL E PROCESSO PENAL. INAPLICABILIDADE DE PRISÃO PREVENTIVA PREVISTA NO ARTIGO 312 DO CPP AOS PARLAMENTARES FEDERAIS QUE, DESDE A EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA, SOMENTE PODERÃO SER PRESOS EM FLAGRANTE DELITO POR CRIME INAFIANÇAVEL. COMPETÊNCIA PLENA DO PODER JUDICIÁRIO PARA IMPOSIÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP AOS PARLAMENTARES, TANTO EM SUBSTITUIÇÃO A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO POR CRIME INAFIANÇÁVEL, QUANTO EM GRAVES E EXCEPCIONAIS CIRCUNSTÂNCIAS. INCIDÊNCIA DO §2º, DO ARTIGO 53 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL SEMPRE QUE AS MEDIDAS APLICADAS IMPOSSIBILITEM, DIRETA OU INDIRETAMENTE, O PLENO E REGULAR EXERCÍCIO DO MANDATO PARLAMENTAR. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Na independência harmoniosa que rege o princípio da Separação de Poderes, as imunidades do Legislativo, assim como as garantias do Executivo, Judiciário e do Ministério Público, são previsões protetivas dos Poderes e Instituições de Estado contra influências, pressões, coações e ingerências internas e externas e devem ser asseguradas para o equilíbrio de um Governo Republicano e Democrático. 2. Desde a Constituição do Império até a presente Constituição de 5 de outubro de 1988, as imunidades não dizem respeito à figura do parlamentar, mas às funções por ele exercidas, no intuito de preservar o Poder Legislativo de eventuais excessos ou abusos por parte do Executivo ou Judiciário, consagrando-se como garantia de sua independência perante os outros poderes constitucionais e mantendo sua representação popular. Em matéria de garantias e imunidades, necessidade de interpretação separando o CONTINENTE ("Poderes de Estado") e o CONTEÚDO ("eventuais membros que pratiquem ilícitos"), para fortalecimento das Instituições. 3. A imunidade formal prevista constitucionalmente somente permite a prisão de parlamentares em flagrante delito por crime inafiançável, sendo, portanto, incabível aos congressistas, desde a expedição do diploma, a aplicação de qualquer outra espécie de prisão cautelar, inclusive de prisão preventiva prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal. 4. O Poder Judiciário dispõe de competência para impor aos parlamentares, por autoridade própria, as medidas cautelares a que se refere o art. 319 do Código de Processo Penal, seja em substituição de prisão em flagrante delito por crime inafiançável, por constituírem medidas individuais e específicas menos gravosas; seja autonomamente, em circunstâncias de excepcional gravidade. 5. **Os autos da prisão em flagrante delito por crime inafiançável ou a decisão judicial de imposição de medidas cautelares que impossibilitem, direta ou indiretamente, o pleno e regular exercício do mandato parlamentar e de suas funções legislativas, serão remetidos dentro de vinte e quatro horas a Casa respectiva, nos termos do §2º do artigo 53 da Constituição Federal, para que, pelo voto nominal e aberto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão ou a**

> **medida cautelar.** 6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente (ADI 5526/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 07/08/2018).

82. Em suma, esta E. Suprema Corte encontrou um caminho médio entre o princípio republicano e o princípio da soberania popular, concluindo que é possível a aplicação de cautelares pessoais contra parlamentares, mas tais decisões judiciais devem ser remetidas em 24 horas para análise do Parlamento. Sobre isso, destaque-se o seguinte trecho do voto condutor do Exmo. Min. Alexandre de Moraes:

> Qual então seria a razão desse importante preceito constitucional referente a autonomia do Poder Legislativo?
> **Manter a representação popular e somente permitir o afastamento cautelar do parlamentar eleito pelo voto popular**, antes do devido processo legal e de sua condenação, **nessa única e gravíssima hipótese que é a prisão em flagrante por crime inafiançável**, nos termos do § 2º do artigo 53 da Constituição Federal de 1988. Sendo, portanto, inadmissível a aplicação da prisão preventiva prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal.
> [...]
> **Isso porque, salvo a hipótese expressamente prevista na Constituição Federal, o afastamento cautelar ou a aplicação de medidas que, direta ou indiretamente, interfiram no exercício de mandatos populares concedidos aos congressistas, antes do devido processo legal e da condenação final, seriam atos extremos e seríssimos de desequilíbrio entre os Poderes, afetando o Estado de Direito e a Democracia, sem expressa previsão constitucional** (ADI 5526/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 07/08/2018).

83. Esse trecho é relevante porque sintetiza a *ratio decidendi* adotada por este STF no julgamento da ADI n. 5.526/DF, qual seja, o afastamento de um representante popular apenas pode acontecer em situações excepcionalíssimas – e, no caso de parlamentares federais, exigem a remessa da decisão judicial em 24 horas para apreciação da respectiva Casa legislativa.

84. **Tal interpretação também impõe que seja adotada postura de contenção judicial maior para cautelares contra Governadores de Estado, autoridades com maior representatividade democrática no âmbito estadual**. Em outras palavras, **assim como se garante que afastamento de parlamentares seja submetido em 24 horas à apreciação da Casa respectiva, deve haver balizas mínimas para o afastamento de Governadores de Estado, a fim de que se observem os preceitos fundamentais constitucionais representados pelos princípios da soberania popular e da separação dos poderes**.

85. Situação ainda mais grave é quando o chefe do Poder Executivo estadual é afastado cautelarmente do cargo sem que exista sequer denúncia do Ministério Público recebida pela autoridade judicial competente contra si. Afinal, durante o inquérito policial ainda estão sendo colhidos elementos de informação para subsidiar a formação da *opinio delicti* da autoridade policial ou do Ministério Público, não havendo qualquer juízo definitivo sobre indícios de materialidade e autoria.

86. Além disso, o inquérito policial constitui procedimento administrativo, inquisitorial e sem contraditório pleno, sendo temerário usá-lo como base suficiente para determinar cautelarmente o afastamento do Chefe de outro Poder. Somente após o recebimento da denúncia ofertada pelo Ministério Público ocorre a comprovação mínima sobre a existência de materialidade e autoria na acusação – e o investigado assume a condição de réu.

87. Nos termos do art. 395 do CPP, o Poder Judiciário sequer aceitará a denúncia oferecida pelo *Parquet* em três hipóteses:

> Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando: (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).
> I - **for manifestamente inepta**; (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).
> II - **faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal**; ou (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).
> III - **faltar justa causa para o exercício da ação penal**. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).

88. Dentre as três situações previstas no CPP, a mais relevante é a ausência de justa causa para o exercício da ação penal, prevista no inciso III. Nos termos da doutrina de Aury Lopes Jr., a justa causa envolve, exatamente, **a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade**, *in verbis*:

> Deve a acusação ser portadora de elementos – geralmente extraídos da investigação preliminar (inquérito policial) – probatórios que justifiquem a admissão da acusação e o custo que representa o processo penal em termos de estigmatização e penas processuais. **Caso os elementos probatórios do inquérito sejam insuficientes para justificar a abertura do processo penal, deve o juiz rejeitar a acusação**.
> Não há que se confundir esse requisito com a primeira condição da ação (*fumus commissi delicti*). Lá, exigimos fumaça da prática do crime, no sentido de demonstração de que a conduta praticada é aparentemente típica, ilícita e culpável. **Aqui, a análise deve recair sobre a existência de elementos probatórios de autoria e materialidade. Tal ponderação deverá recair na análise do caso penal à luz dos concretos elementos probatórios apresentados**[13].

[13] JR., Aury L. **Direito Processual Penal**. 22. ed. Rio de Janeiro: SRV, 2025. *E-book.* p.233.

89. No mesmo sentido, Gustavo Badaró destaca a evolução do conceito de justa causa para **a necessidade da existência de elementos probatórios mínimos que ofereçam suporte à ação penal**. Confira-se:

> Inicialmente, a justa causa foi identificada como a necessidade de que a denúncia ou queixa descrevesse, em tese, um fato típico. Isto é, era necessária a tipicidade abstrata da conduta imputada. Nesse sentido, a falta de justa causa seria enquadrável no revogado art. 43, *caput*, I, do CPP: faltaria justa causa para a ação penal, e a denúncia ou queixa deveria ser rejeitada, quando o fato narrado evidentemente não constituísse crime.
> Todavia, tal conceito se mostrou insuficiente. **Em razão do caráter infamante do processo penal em si, em que o simples fato de estar sendo processado já significa uma grave "pena" imposta ao indivíduo**, não é possível admitir denúncias absolutamente temerárias, desconectadas dos elementos concretos de investigação que tenham sido colhidos na fase pré-processual. Aliás, uma das finalidades do inquérito policial é, justamente, fornecer ao acusar os elementos probatórios necessários para embasar a denúncia.
> **A noção de justa causa evoluiu, então, de um conceito abstrato para uma ideia concreta, exigindo a existência de elementos de convicção que demonstrem a viabilidade da ação penal. A justa causa passa a significar a existência de um suporte probatório mínimo, tendo por objeto a existência material de um crime e a autoria delitiva**. A ausência desse lastro probatório ou da *probable cause* autoriza a rejeição da denúncia e, em caso de seu recebimento, faltará justa causa para a ação penal, caracterizando constrangimento ilegal apto a ensejar a propositura de *habeas corpus* para o chamado "trancamento da ação penal"[14].

90. No mesmo sentido, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal rejeita a denúncia do Ministério Público em caso de ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva. Cite-se o seguinte caso da Segunda Turma:

> INQUÉRITO. DENÚNCIA CONTRA DEPUTADO FEDERAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL, ART. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL. POSTERIOR PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 299 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS. AFASTAMENTO DAS PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA E INÉPCIA DA DENÚNCIA. ALEGADA FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA COM FUNDAMENTO NO ART. 395, INC. III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1. Inviável a rejeição da denúncia por alegada prescrição em perspectiva, por ter este Supremo Tribunal Federal jurisprudência assente na qual declara ser "descabida a análise antecipada sobre a ocorrência da prescrição" (Ação Penal n. 441/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.6.2012). 2. Descabe a rejeição liminar da denúncia, por alegada inépcia,

[14] BADARÓ, Gustavo Henrique. **Processo Penal**. 4. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 171.

> quando a peça processual atende ao disposto no art. 41 do CPP e descreve, com o cuidado necessário, a conduta criminosa imputada a cada qual dos denunciados, explicitando, minuciosamente, os fundamentos da acusação. 3. **Ausentes indícios consistentes de autoria e materialidade delitiva e não demonstrado o dolo específico do crime do art. 299 do Código Penal, é de se rejeitar a denúncia por falta de justa causa, nos termos do art. 395, inc. III, do CPP**. 4. Denúncia rejeitada (Inq 2792/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 13/10/2015).

91. Inclusive, observe-se o seguinte precedente do Pleno desta Suprema Corte, destacando o caráter pacífico desse entendimento:

> Direito Processual Penal e Penal. 2. Inquérito. 3. Crime contra o Sistema Financeiro Nacional, art. 19 da Lei 7.492/86. Obtenção de financiamento mediante fraude. 4. Crime imputado a parlamentar e outros dirigentes de cooperativas. 5. Preliminares de incompetência do STF em relação aos réus que não ostentam prerrogativa de função, de inépcia da inicial e de falta de justa causa. 6. Denúncia que atende aos requisitos do art. 41 do CPP, inépcia não configurada. 7. **Justa Causa: "ônus da acusação de demonstrar, ainda que superficialmente, porém com fundamento de relativa consistência, nesta fase preliminar do processo, os fatos constitutivos sobre os quais se assenta a pretensão punitiva do Estado"**. Precedentes. 8. Inexistência de elemento, ainda que circunstancial, que autorize intuir validamente o nexo de causalidade entre a atuação do primeiro acusado e o resultado afirmado. 9. Rejeição da denúncia com relação ao parlamentar, único detentor da prerrogativa de função nesta Corte, com a consequente declinação de competência para o exame e eventual processamento da denúncia no juízo de primeiro grau (Inq 3507, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 11/06/2014).

92. Pela doutrina e pelos precedentes citados, conclui-se que, antes do recebimento da denúncia, sequer existe juízo sobre indícios mínimos de materialidade e autoria, sendo a existência de justa causa reconhecida pelo Poder Judiciário apenas no momento de recebimento da denúncia ofertada pelo *Parquet*.

93. Ademais, como bem destacou Gustavo Badaró, há um "*caráter infamante do processo penal em si, em que o simples fato de estar sendo processado já significa uma grave 'pena' imposta ao indivíduo*" – e isso deve ser observado pelo Poder Judiciário. Imagine, pois, a repercussão negativa perante a opinião popular não somente da existência de processos criminais, mas da imposição de medidas cautelares contra agentes públicos.

94. Ora, **sem o recebimento da denúncia pela autoridade judicial competente, o afastamento cautelar do Chefe de outro Poder não se mostra compatível com os preceitos fundamentais do princípio democrático e da soberania popular**. Isso não significa dizer que não haja a responsabilização criminal de eventuais ilícitos cometidos por agentes públicos, mas sim que balizas mínimas devem ser respeitadas num exercício de contenção judicial.

95. É dizer, **não se coaduna com a Constituição Federal, em especial com seus arts. 1º, parágrafo único, e 14, que haja a decretação da gravosa medida cautelar de afastamento de Governador de Estado quando ainda se está na fase de reunião de elementos de informação para formação da *opinio delicti* da autoridade policial ou do Ministério Público**.

96. Igualmente **não se pode admitir que Governadores de Estado sejam coercitivamente retirados do exercício da função em razão de investigações de fatos que não guardam contemporaneidade com o mandato popular em curso**.

97. O afastamento de um Governador em sede de inquérito policial por fatos investigados que não possuem contemporaneidade com o mandato sufragado por milhares ou milhões de eleitores representa uma violação flagrante do princípio da soberania popular, sendo uma ameaça institucional para o regular funcionamento do regime democrático.

98. Inclusive, esse foi o entendimento desenvolvido no julgamento da ADI n. 5.540/MG **(doc. 11)**, no qual **este E. STF decidiu que eventuais medidas cautelares apenas podem ser aplicadas pelo Superior Tribunal de Justiça "*no ato de recebimento [da denúncia] ou no curso do processo*"**. Confira-se:

> AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 92, §1º, I, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. EXIGÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA O PROCESSAMENTO DE GOVERNADOR DE ESTADO POR CRIME COMUM PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO. FIXAÇÃO DE TESE. 1. Não há fundamento normativo-constitucional expresso que faculte aos Estados possuírem em suas Constituições estaduais a exigência de autorização prévia da Assembleia Legislativa para o processamento e julgamento de Governador por crime comum perante o Superior Tribunal de Justiça. 2. A regra do art. 51, I, CRFB, prevista de forma expressa apenas para o Presidente da República, não comporta interpretação extensiva aos Governadores de Estado, visto que excepciona a regra geral que estabelece a ausência de condição de procedibilidade política para o processamento de ação penal pública. 3. A exigência de autorização prévia de Assembleia Estadual para o processamento e julgamento de Governador do Estado por crime comum perante o Superior Tribunal de Justiça ofende o princípio republicano (art. 1º, caput, CRFB), a separação de Poderes (art. 2º, caput, CRFB) e a cláusula geral de igualdade (art. 5º, caput, CRFB). 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente, com fixação da seguinte tese: Não há necessidade de prévia autorização da Assembleia Legislativa para o recebimento de denúncia ou queixa e instauração de ação penal contra Governador de Estado, por crime comum, **cabendo ao STJ, no ato de recebimento ou no curso do processo, dispor, fundamentadamente, sobre a aplicação de medidas cautelares**

> **penais, inclusive afastamento do cargo** (ADI 5540, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 28/03/2019).

99. Ao fixar a tese do julgamento da ADI, levou-se em consideração exatamente o fato de que, antes do recebimento da denúncia, **não há o reconhecimento judicial sobre a existência de indícios mínimos de autoria e de materialidade, logo fica prejudicada a análise de medidas cautelares penais em face dos Governadores, ainda mais quando se trata de afastamento do cargo**.

100. Esse marco temporal-processual é relevante, pois é apenas no ato de recebimento da denúncia que o Poder Judiciário realiza um juízo preliminar sobre a autoria e a materialidade do fato típico, ilícito e culpável narrado pelo Ministério Público. Antes disso, o agente público é mero investigado de modo que ainda não se pode concluir pela existência de suporte fático e probatório às alegações preliminares das autoridades de investigação criminal.

101. Ademais, da necessidade de ampla fundamentação para se desincumbir do "dever reforçado de fundamentação" já mencionado pelo e. Ministro Gilmar Mendes decorre a exigência de que haja a **demonstração da contemporaneidade entre os fatos investigados e o mandato popular em curso, sob pena de se afastar uma autoridade eleita do cargo por um fato que aconteceu muitos anos atrás e que não guarda relação com o exercício atual da Chefia do Poder Executivo**.

102. Sem a observância do critério da contemporaneidade corre-se o risco de pré-julgamento judicial e reputacional dos agentes públicos eleitos sobre fatos antigos, que deverão ser devidamente investigados, processados e julgados, mas sem gerarem o precipitado afastamento cautelar do cargo de Governador do Estado.

103. Dessa forma, deve haver o equilíbrio entre o princípio republicano, garantindo a investigação de agentes públicos eleitos, e o princípio da soberania popular e da separação dos poderes, protegendo o pleno exercício do mandato popular conferido democraticamente pelo povo nas urnas, motivo que justifica a presente ADPF, para que se possa definir as balizas mínimas para o afastamento cautelar dos Governadores de Estado.

104. Imagine-se a seguinte situação: um governador é afastado com cargo, com base no art. 319, VI, do CPP, e, posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça rejeita a denúncia por ausência de indícios de autoria e de materialidade. **O prejuízo já causado pelo ato jurisdicional de natureza cautelar e precária ao**

funcionamento regular das instituições democráticas é irreparável – e o prejudicado não será apenas aquele injustamente afastado do pleno exercício do mandato, mas todo o povo que o tinha escolhido para ser a maior liderança política do seu Estado.

105. Não somente isso, conforme se demonstrará no curso da presente inicial, **a própria Constituição Federal apenas permite a suspensão do exercício do Presidente da República após o recebimento da denúncia por este Supremo Tribunal Federal**, nos termos do art. 86, § 1º, I, reforçando que o afastamento do Chefe de outro Poder somente pode ocorrer desta fase processual em diante.

106. Logo, pela fundamentação acima exposta, **deve ser dada interpretação conforme à Constituição ao art. 319, VI, do CPP**, para que, **em atenção ao princípio democrático e da soberania popular**, defina-se que o afastamento de Governadores do Estado do cargo apenas pode ocorrer **após o recebimento da denúncia ou no curso processo penal – e desde que haja demonstrada contemporaneidade dos fatos investigados com o exercício do mandato popular**, tal como já havia sido definido por esta Suprema Corte na tese da ADI n. 5.540/MG.

IV.2. NECESSIDADE DE DECISÃO COLEGIADA PARA DECRETAR O AFASTAMENTO DA AUTORIDADE MÁXIMA DE OUTRO PODER. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES (PRECEITO FUNDAMENTAL INSCULPIDO NO ART. 2º DA CF)

107. O afastamento cautelar de Governadores de Estado resulta não apenas na violação da soberania popular, mas também na intervenção do Poder Judiciário no livre funcionamento do Poder Executivo.

108. Essa medida drástica somente pode ser adotada por meio de uma decisão colegiada, sendo uma afronta institucional desmedida uma só autoridade judicial retirar do posto o Chefe de outro Poder.

109. **Não somente pelo aspecto da soberania popular, uma decisão monocrática de afastamento do membro de outro Poder da República seria uma grave violação a um preceito fundamental insculpido no art. 2º da CF: a separação dos poderes**.

110. Nos termos da Constituição Federal, a divisão de poderes não reflete somente a independência entre o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, mas também uma relação harmônica entre eles, *in verbis*:

> Art. 2º São Poderes da União, **independentes e harmônicos entre si**, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

111. Nenhum dos Poderes pode atuar de forma a impedir o livre funcionamento do outro, devendo sempre agir com algum grau de deferência e respeito às demais instituições republicanas. Esse princípio deve ser observado com ainda mais zelo pelo Poder Judiciário, já que o Executivo e o Legislativo possuem uma ligação direta com a vontade popular, sendo seus membros periodicamente eleitos diretamente pelo povo.

112. Diante disso, a Constituição estabelece a seguinte estrutura: o Chefe do Poder Executivo é eleito pela maioria dos votos do Estado (simetria do art. 77 da Constituição Federal), residindo aí a vontade popular; e a relação do Poder Executivo com os demais poderes deve ser harmônica.

113. Todavia, ao permitir que o Poder Judiciário aplique **de forma monocrática** as medidas cautelares, previstas de forma geral no art. 282 do CPP, em face dos Governadores de Estado, há uma grande ingerência no Poder Executivo e uma violação ao princípio democrático e à soberania popular. Reforce-se, na atual sistemática, a decisão de apenas **um** Ministro do Superior Tribunal de Justiça teria o condão de afastar a maior liderança política de um Estado-Membro. Nesse sentido, há nítida necessidade de que sejam estabelecidos parâmetros objetivos que tutelem as decisões eleitorais tomadas pela população, a fim de que se resguarde o núcleo fundamental do princípio da separação dos poderes.

114. Novamente, não se busca impedir a continuidade das investigações ou a aplicação das medidas cautelares devidas, o que implicaria violação ao princípio republicano. O objetivo é que se definam balizas mínimas que, respeitando o princípio democrático, preservem o funcionamento regular das instituições democráticas conduzidas pelos escolhidos pelo povo.

115. Diante do exposto, para que não se ofenda ao preceito fundamental democrático da separação dos poderes, a medida cautelar prevista no art. 319, VI, do CPP somente pode ser aplicada contra Governador de Estado após o recebimento da denúncia e por **decisão colegiada do Superior Tribunal de Justiça**.

116. Com isso, é possível a atingir o equilíbrio constitucional entre o princípio republicano e o princípio democrático, respeitando-se ainda o princípio da colegialidade. Sobre o tema, convém lembrar o voto da Min. Rosa Weber no bojo do HC n. 152.752/PR:

> (iii) como terceiro ponto, ABORDO o significado do princípio da colegialidade, na engenharia decisória da atividade jurisdicional, notadamente a desempenhada pelas Cortes Supremas, princípio este QUE há de ser bem compreendido. **A colegialidade, como método decisório dos julgamentos em órgãos coletivos pelo qual o decidir se dá em conjunto, impõe, aos integrantes do grupo, da assembleia ou do tribunal, procedimento decisório distinto daquele a que submetido o juiz singular**.
> **Por funcionar como um colegiado, em um tribunal, a justificação da decisão judicial não se detém no raciocínio jurídico de um único juiz**, avançando à fase da deliberação, na qual as manifestações individuais são postas em confronto e têm sua consistência e validade testadas, para, na etapa seguinte, proclamar-se resultado que expresse a opinião unânime ou majoritária do tribunal, enquanto voz e voto de um ente coletivo.
> [...]
> **Em outras palavras, as vozes individuais vão cedendo em favor de uma voz institucional, objetiva, desvinculada das diversas interpretações jurídicas colocadas na mesa para deliberação.** Essa compreensão tem sido endossada por expressivos doutrinadores brasileiros dedicados ao estudo do processo constitucional, dentre os quais lembram Luiz Guilherme Marinoni [6], Conrado Hubner Mendes [7] e Virgílio Afonso da Silva [8].
> **Nesse contexto normativo e institucional, reputo o princípio da colegialidade imprescindível (isto é, necessário e suficiente) para o sistema, porquanto a individualidade dentro do tribunal, no processo decisório, tem um momento delimitado, a partir do qual cede espaço para a razão institucional revelada no voto majoritário da Corte** (HC 152.752/PR, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 27/06/2018).

117. Conforme a fundamentação da Ministra Rosa Weber, é patente que órgãos colegiados devem funcionar de forma distinta dos juízes singulares, de modo que deve ser privilegiada a decisão coletiva em detrimento de atos decisórios individuais. Ainda mais no contexto em questão de possível afastamento de Chefe do Poder Executivo, que envolve um tema caro à democracia: a deferência institucional a mandatos democraticamente sufragados pelo povo.

118. Assim, deve ser concedida interpretação conforme à Constituição ao art. 319, VI, do CPP para definir que o afastamento dos Chefes do Poder Executivo estadual das suas funções públicas somente pode decorrer de **decisão colegiada do Superior Tribunal de Justiça, em deferência à soberania popular e às instituições do regime democrático**.

V. LIMITAÇÃO DO AFASTAMENTO A 180 DIAS POR ANALOGIA À REGRA DO ART. 86, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

119. Por fim, à luz dos preceitos fundamentais, ainda é necessária uma última adequação para a aplicação da medida cautelar de afastamento da função pública aos Governadores de Estado. Na atual sistemática, como já narrado, um Ministro do Superior Tribunal de Justiça possui o poder de afastar monocraticamente um Governador e, além disso, tal afastamento pode ser por tempo indeterminado.

120. Todavia, a Constituição Federal prevê regras específicas para afastamento do Chefe do Poder Executivo federal, quais sejam: (i) somente pode acontecer após o recebimento da denúncia; e (ii) **deve ser limitado a um único período de 180 (cento e oitenta) dias**. Confira-se a redação do art. 86, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal:

> Art. 86. Admitida a acusação contra o Presidente da República, por dois terços da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade.
> § 1º **O Presidente ficará suspenso de suas funções**:
> I - **nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia** ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal;
> § 2º **Se, decorrido o prazo de cento e oitenta dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do Presidente**, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo.

121. Sobre o tema, eis a doutrina do Ministro Alexandre de Moraes, que explica detalhadamente o processamento das ações penais contra Presidente da República por crimes comuns e ressalta que o prazo máximo de 180 dias:

> **Oferecida denúncia ao Supremo Tribunal Federal, haverá necessidade de admissibilidade da acusação pela Câmara dos Deputados**, antes da qual é vedado à Corte qualquer ato jurisdicional destinado a persecução penal em juízo.
> A solicitação do Presidente do Supremo Tribunal para instauração de processo, nas infrações penais comuns, contra o Presidente, será instruída com cópia integral dos autos da ação penal originária. Recebida a solicitação, o Presidente da Câmara despachará o expediente à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.
> Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, o acusado ou seu defensor terá o prazo de dez sessões para apresentar defesa escrita e indicar provas. Se a defesa não for apresentada, o Presidente da Comissão nomeará defensor dativo para oferecê-la, no mesmo prazo.
> Apresentada a defesa, a Comissão procederá às diligências e à instrução probatória que entender necessárias, findas as quais proferirá parecer no prazo de dez sessões,

> concluindo pelo deferimento ou indeferimento do pedido de autorização e oferecendo o respectivo projeto de resolução.
> **Se, da aprovação do parecer por dois terços da totalidade dos membros da Casa, resultar admitida a acusação, considerar-se-á autorizada a instauração do processo, na forma do projeto de resolução proposto pela Comissão**. A decisão será comunicada pelo Presidente da Câmara dos Deputados ao Supremo Tribunal Federal dentro de duas sessões.
> Autorizada a instauração pela Câmara dos Deputados, o relator, antes do recebimento ou da rejeição da denúncia ou da queixa, mandará notificar o acusado para oferecer resposta escrita no prazo de 15 dias.
> Apresentada ou não a resposta, o relator pedirá dia para que o Plenário delibere sobre o recebimento ou rejeição da denúncia ou da queixa, sendo facultada sustentação oral. Poderá, ainda, o Plenário deliberar sobre a improcedência da acusação, se a decisão não depender de outras provas (julgamento antecipado do mérito).
> Recebida a denúncia ou a queixa, o Relator designará dia e hora para o interrogatório, mandando citar o acusado e intimar o Procurador-Geral da República.
> Ressalte-se que o Presidente da República, nas infrações penais comuns, possui garantia constitucional referente à impossibilidade de ser preso enquanto não sobrevier sentença condenatória, nos termos do art. 86, § 3º, da Constituição Federal.
> **O Presidente ficará suspenso de suas funções, nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal, pelo prazo máximo de 180 dias, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo** (art. 86 da Constituição Federal).

122. Apesar de uma parte desse procedimento ser exclusivo para os casos contra Presidente da República, como decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI n. 5.540/MG que tratou da necessidade de autorização da Casa Parlamentar para a instauração do processo penal, **este STF não se manifestou sobre o prazo máximo previsto no art. 86, § 2º, da CF**.

123. No precedente citado, o Supremo Tribunal Federal apenas afirmou que **não haveria simetria aos Governadores de Estado no que tange, especificamente, à necessidade de autorização das Assembleias Legislativas para processar criminalmente o Chefe do Poder Executivo estadual**.

124. O prazo previsto no art. 86, § 2º, da Constituição não se relaciona com o objeto da citada ADI n. 5.540/MG, já que ele não tem o condão de impedir a responsabilização penal do Chefe do Poder Executivo. Sua preocupação teleológica é outra: prestigiar o princípio democrático e a soberania popular, limitando o afastamento ao máximo de 180 dias.

125. Caso se admitisse que o afastamento não teria um prazo máximo, o mero recebimento da denúncia teria o condão de afastar *ad aeternum* o Chefe do

Poder Executivo, o que violaria a soberania popular, tendo em vista que ainda inexiste qualquer sentença definitiva de culpa.

126. Aliás, sobre a impossibilidade de prorrogação desse prazo, cite-se o seguinte trecho do voto do Ministro Celso de Mello no julgamento da ADPF 378/DF, que versava sobre *impeachment*, mas que também se aplica à hipótese dos autos:

> Ao Senado Federal, constitucionalmente designado como instância concentradora *do processo e julgamento* do Presidente da República, nos crimes de responsabilidade, faculta-se, ante a autorização derivada da Câmara dos Deputados, a possibilidade de instauração do processo de "*impeachment*", com todas as consequências jurídico-constitucionais daí emergentes, **notadamente a suspensão cautelar e provisória do Chefe de Estado, quanto ao exercício de suas funções, pelo prazo máximo de 180 dias** (ADPF n. 378-MC/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Rel. p/ acórdão Min. ROBERTO BARROSO, DJe 08/03/2016).

127. Nesse cenário, a Constituição Federal impede que **a demora no processamento do caso contra o Chefe do Poder Executivo federal resulte em impedimento prolongado para seu retorno às funções**. Isto é, caso o processo não tenha sido concluído em 180 dias, finaliza-se a suspensão com o retorno imediato do Presidente da República às suas atividades, sem prejuízo da manutenção do processamento da ação penal.

128. Inexiste razão para que essa lógica não seja aplicada no caso dos Governadores de Estado. Atualmente, por meio do art. 319, VI, do CPP, os Ministros do STJ podem afastar cautelarmente o Chefe do Poder Executivo estadual de suas atividades, em uma suspensão similar à prevista no art. 86, § 1º, da Constituição Federal. A principal diferença é que uma medida cautelar de afastamento em face de um Governador **não possui prazo máximo expressamente previsto na Carta Magna**.

129. Dessa forma, em prestígio ao mandato obtido pelo Chefe do Poder Executivo Estadual, **o prazo máximo previsto no art. 86, § 2º, da Constituição Federal, deve ser aplicado por analogia aos Governadores**, de modo que as medidas cautelares de afastamento das funções adotadas contra eles pelo E. STJ apenas podem durar pelo prazo máximo de 180 dias.

130. Por meio dessa solução, há uma solução média entre a garantia do princípio republicano e a garantia de processamento da ação penal, sem que haja prejuízo à soberania popular e se desconsidere as decisões tomadas pelo povo.

131. Assim, diante da argumentação exposta, é necessário que se conceda interpretação conforme à Constituição ao art. 319, VI, do CPP para definir que a medida cautelar de afastamento dos Chefes do Poder Executivo Estadual tem o **prazo máximo de 180 dias**, por analogia ao previsto no art. 86, § 2º, da Constituição Federal – e em respeito ao princípio democrático e da soberania popular, que estão no âmago da democracia constitucional brasileira, conforme arts. 1º, parágrafo único, e 14 da CF.

VI. DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA CAUTELAR

132. O art. 5º da Lei n. 9.882/1999 prevê a possibilidade de concessão de medida cautelar. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão desse tipo de medida demanda a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo na demora.

133. Como descrito durante a presente ação, o requisito da probabilidade do direito está presente. **A atual aplicação das medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal aos Governadores de Estado sem a observância de balizas mínimas viola frontalmente os preceitos fundamentais da separação de poderes, da soberania popular e o princípio democrático.**

134. A atual situação já permitiu que o Superior Tribunal de Justiça determinasse o afastamento de três Governadores nos últimos três anos e, em cada uma das situações, houve o cometimento de abusos nas decisões do Poder Judiciário, conforme reconhecido no julgamento cautelar da ADPF n. 1.017/AL.

135. No caso de Wilson Witzel **(doc. 12)**, por exemplo, o STJ determinou o afastamento inicialmente por 180 (cento e oitenta) dias e, posteriormente, **prorrogou esse prazo por um ano**. Na situação de Paulo Dantas, o afastamento ocorreu **em pleno período eleitoral** quando ele estava concorrendo à reeleição.

136. Já no caso mais recente de Wanderlei Barbosa, de maior interesse ao presente pleito liminar, a medida cautelar de afastamento foi imposta **antes do recebimento da denúncia e sem que houvesse qualquer contemporaneidade dos fatos investigados referentes a 2020 e 2021 com o atual mandato popular**.

137. Nos tópicos anteriores foram explanados os efeitos absolutamente deletérios desta decisão, diretamente responsável pelo cenário de extrema crise política vivido atualmente pelo Estado do Tocantins, com exonerações em massa,

perseguição a servidores das pastas e secretarias, nepotismos, temores de "apagão" de serviços públicos, falas e condutas antidemocráticas de gestores interinos e absoluto desequilíbrio fiscal.

138. Diante desse cenário, mostra-se necessária, razoável e, acima de tudo, urgente a imediata recondução do Sr. Wanderlei Barbosa ao cargo de Governador do Estado do Tocantins, em homenagem à soberania popular a ao princípio democrático, que não podem ser relativizados em razão de decisões tomadas no bojo dos procedimentos inquisitivos, à revelia do contraditório, da ampla defesa e da contemporaneidade dos fatos investigados.

139. Certo é que o ordenamento jurídico pátrio demanda pela definição das balizas mínimas defendidas na presente ADPF, declarando que o afastamento de Governadores do Estado somente poderá ser determinado (i) após o recebimento de denúncia lastreada em fatos que atendam o requisito da contemporaneidade com o mandato popular; (ii) mediante decisão colegiada do Superior Tribunal de Justiça; e (iii) pelo prazo máximo e improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias.

140. Tais condições objetivas – desconsideradas quando do afastamento do Governador do Tocantins – resguardarão as atuais e futuras investigações contra Governadores de Estado, **sem causar prejuízos à soberania popular e ao princípio democrático**. Além disso, tais balizas reforçam os próprios direitos fundamentais dos investigados, em especial, o direito de defesa e a presunção de inocência até a sentença transitada em julgado.

141. O perigo na demora da presente prestação jurisdicional é evidenciado diariamente pela imprensa do Estado do Tocantins. Com efeito, é real e palpável que a crise política e fiscal que sobreveio àquele Estado após o afastamento do Governador venha a se tornar uma crise social sem precedentes, com o apagão de serviços públicos essenciais.

142. E o pior: tudo isto terá ocorrido em razão de uma medida cautelar determinada no bojo de um inquérito que investiga **fatos supostamente ocorridos nos anos de 2020 a 2021, sem qualquer contemporaneidade com o atual mandato, antes do recebimento de uma denúncia e à revelia de pelo menos dois pareceres desfavoráveis subscritos pela Procuradoria-Geral da República.**

143. Nesse contexto, diante da grande abertura interpretativa existente no âmbito das medidas cautelares previstas no CPP, em especial, a do art. 319, VI, é

mister que seja conferida interpretação conforme à Constituição, **de modo a se evitar novos afastamentos de Governadores sem a devida deferência institucional às instituições democráticas, afrontando, assim, a separação dos poderes e o princípio democrático e da soberania popular**.

144. Antes que, em breve, ocorra mais uma intervenção inconstitucional do Poder Judiciário pelo afastamento cautelar da maior liderança política de um Estado, é urgente que esta C. Suprema Corte se manifeste sobre a interpretação constitucional que deve ser conferida ao art. 319, VI, do CPP.

145. Desse modo, uma vez preenchidos os requisitos da probabilidade do direito e do perigo na demora, deve ser concedida medida cautelar para que, por meio de uma interpretação conforme à Constituição ao art. 319, VI, do Código de Processo Penal, **requer-se sejam suspensos os efeitos da medida cautelar de afastamento do cargo de Governador do Estado do Tocantins, aplicada ao Sr. Wanderlei Barbosa, determinando-se a sua imediata recondução ao cargo e revogando-se todas as demais constrições que inviabilizam o pleno exercício do cargo.**

VII. DOS PEDIDOS

146. Diante do exposto, requer-se seja conhecida a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, com distribuição por prevenção ao Exmo. Ministro Gilmar Mendes, para que, reconhecida a razoabilidade das teses suscitadas, seja imediatamente concedida a medida limitar *inaudita altera pars*, para determinar a suspensão dos efeitos da determinação de afastamento aplicada ao Governador do Estado do Tocantins nos autos da CauInomCrim nº 139, em trâmite perante o C. Superior Tribunal de Justiça, em vistas ao perigo da demora.

147. No mérito, requer-se seja julgada procedente a presente arguição, ratificando-se a decisão liminar, para que seja conferida interpretação conforme à Constituição ao art. 319, VI, do Código de Processo Penal no sentido de que o afastamento de Governadores do Estado somente poderá ser determinado:

(i) Após o recebimento de denúncia lastreada em fatos que atendam o requisito da contemporaneidade com o mandato popular;
(ii) Mediante decisão colegiada do Superior Tribunal de Justiça; e

(iii) Pelo prazo máximo e improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias, sendo nula qualquer intervenção judicial contrária a esses parâmetros objetivos;

148. Igualmente, requer-se a intimação da Câmara dos Deputados e do Senado Federal para que prestem informações sobre a lei ora impugnada, nos termos do art. 6º da Lei n. 9.882/1999.

149. Por fim, de rigor a intimação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República para se manifestarem sobre a presente ação, nos termos do art. 5º, § 2º, da Lei n. 9.868/1999;

Pedem deferimento.

Brasília/DF, 3 de novembro de 2025

PAULO EMILIO DANTAS NAZARE

Assinado de forma digital por PAULO EMILIO DANTAS NAZARE
Dados: 2025.11.03 14:44:54 -03'00'

Paulo Emílio Dantas Nazaré

OAB/DF 36.973